MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de adhesión a la Ley de segunda oportunidad: centros de conciliación y gratuidad

Texto modelo para que cada provincia adhiera a «Ley de segunda oportunidad: insolvencia de las personas humanas, concurso preventivo simplificado y prevención del sobreendeudamiento»: sus servicios públicos de mediación, la Defensoría del Pueblo y las oficinas de defensa del consumidor actúan como centros de conciliación en la plataforma nacional; exime de tasas y sellos a la insolvencia de personas humanas y reduce a la mitad la tasa del concurso pyme simplificado; invita al tribunal superior a asignar juzgados.

Propuesta 31: Segunda oportunidad para familias y pymes endeudadas
Cuándo: Fase II (años 2–3), desde la vigencia de «Ley de segunda oportunidad: insolvencia de las personas humanas, concurso preventivo simplificado y prevención del sobreendeudamiento», que invita a las provincias (art. 31).
Trámite: Según la constitución de cada provincia; mayoría simple.

FUNDAMENTOS

La Ley nacional de segunda oportunidad creó un régimen de insolvencia para las personas humanas sobreendeudadas, con una conciliación extrajudicial gratuita y digital, un plan de pagos que protege la vivienda única y un ingreso para la subsistencia del hogar, y la liberación del saldo una vez cumplido el plan; también estableció un concurso preventivo simplificado para las micro y pequeñas empresas. La conciliación se presta en todo el país por una plataforma nacional, pero los procedimientos judiciales tramitan ante los tribunales de la Provincia y su eficacia depende de la organización local. Esta ley adhiere al régimen nacional y pone los servicios públicos de mediación, la Defensoría del Pueblo y las oficinas de defensa del consumidor a disposición de las familias de la Provincia como centros de conciliación, sin crear organismos nuevos. Exime de tasas y sellos a los procedimientos de las personas humanas, para que el costo no impida el acceso, reduce la tasa de justicia del concurso de las pequeñas empresas e invita al Poder Judicial a asignar juzgados con expediente electrónico. Los gastos se atienden con los créditos vigentes.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Adhesión. La Provincia de [Provincia] adhiere a la Ley nacional N° [—] de segunda oportunidad, conforme a la invitación de su artículo 31.

ARTÍCULO 2°.- Centros de conciliación. Los servicios públicos de mediación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de la Provincia, la Defensoría del Pueblo, las oficinas provinciales y municipales de defensa del consumidor que adhieran y los colegios profesionales que lo soliciten actuarán como centros de conciliación de la Ley nacional N° [—], se inscribirán en el registro de su autoridad de aplicación y operarán por medio de la plataforma digital nacional. Sus conciliadores no percibirán honorarios de la persona deudora.

ARTÍCULO 3°.- Gratuidad. Los procedimientos de insolvencia de las personas humanas de la Ley nacional N° [—] están exentos de la tasa de justicia, del impuesto de sellos y de todo otro tributo o arancel provincial, incluidos los de inscripción de la afectación de la vivienda en el Registro de la Propiedad Inmueble que ordene el juez. Los concursos preventivos simplificados de las micro y pequeñas empresas abonarán la tasa de justicia con una reducción del CINCUENTA POR CIENTO (50 %).

ARTÍCULO 4°.- Organización judicial. Invítase al [Superior Tribunal de Justicia / Corte Suprema de Justicia] de la Provincia a asignar juzgados o secretarías con competencia en concursos a los procedimientos de la Ley nacional N° [—] y al concurso preventivo simplificado, a tramitarlos en forma electrónica y a integrar su sistema de gestión con la plataforma digital nacional.

ARTÍCULO 5°.- Defensa pública. La defensa pública provincial asistirá, cuando lo soliciten, a las personas deudoras en la conciliación y en el procedimiento judicial.

ARTÍCULO 6°.- Autoridad provincial. El Poder Ejecutivo designará la autoridad provincial que coordinará los centros de conciliación, celebrará el convenio con la autoridad de aplicación nacional y publicará cada año los datos del funcionamiento del régimen en la Provincia.

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente ley se atenderán con los créditos asignados a los servicios y organismos del artículo 2° en el presupuesto vigente, sin incremento de su monto total.

ARTÍCULO 8°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los SESENTA (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app